

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 117/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำอานค์ นกสว่าง

จำเลย

นายสำอานค์ นกสว่าง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224, มาตรา 245

ความว่า คดีนี้ทนายจำเลยได้ยื่นฎีกา จำเลยประสงค์ขอถอนฎีกาเพื่อจำเลยจะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด โดยถือ
เอาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2530 เป็นวันที่คดีถึงที่สุดให้จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
268 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71, 148, 160 วรรค
ลงโทษ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี ความผิดตามพ
ระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ มาตรา 71, 148 ปรับ 1,000 บาท มาตรา 160 จำคุก
1 เดือน รวม 3 วรรค จำคุก 3 ปี 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท คืบไปอนุญาตขับรถ
ให้กับเจ้าของรถเอกสารราชการปลอมและป้ายทะเบียนของกลาง ส่วนคำขอให้คืน
รถยนต์ของกลางไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของแท้จริง คำขอส่วนนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของนอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 71)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 73)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกา พออนุโลมได้ว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา จึงอนุญาต แต่ที่จำเลยขอให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดโดยให้ถือเอาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์จำเลยฟังเป็นวันคดีถึงที่สุดนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้กระทำได้ จึงให้ยกคำร้องส่วนนี้

จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกา พออนุโลมได้ว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา จึงอนุญาต แต่ที่จำเลยขอให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดโดยให้ถือเอาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์จำเลยฟังเป็นวันคดีถึงที่สุดนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้กระทำได้ จึงให้ยกคำร้องส่วนนี้

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ